

한국전력공사 상임감사위원회

시정 요구, 통보

제 목 : [5] 법인차량 사적 사용 및 해외법인 내부규정 통합 검토

관 계 부 서 : 해외사업운영처, 호주법인

조 치 부 서 : 해외사업운영처

내 용

[\(목차 이동\)](#)

1. 업무 개요

호주법인은 「호주법인 운영내칙」 및 그 하부규정인 「호주법인 운영내칙 세부기준」을 운용하고 있으며, 이를 근거로 법인장에 법인차량¹⁾을 상시 배차 하였으나 법인 운영비용 절감을 사유로 2025. 3. 6. 차량을 매각²⁾하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「해외근무관리지침」 및 「호주법인 운영내칙」에 따르면 공용차량은 임직원 행동강령에 따라 정당한 사유없이 사적인 용도로 사용할 수 없다.

「호주법인 운영내칙 세부기준」에 따르면 법인장에 대하여는 독립적으로 상시 배차를 할 수 있으며 현지채용(이사역)자 차량제공은 고용계약에서 정한 바에 따른다. 그 이외의 직원은 출퇴근용으로 사용 불가하나, 오후 9시 이후 등

1) 제네시스DH(3800cc, 2014년식, 운행기간 : '16.2.~'25.3, 차량번호 DDC13T)

2) 복수 3개사 비교견적 수취 후 최고가 매각 시행(매각사 Cars4uS, 매각금액 A\$10,811, 누적주행 103,946km)

범죄노출 위험이 있을 경우 법인차량을 출퇴근용으로 사용할 수 있다.

또한, 「호주법인 운영내칙 세부기준」에는 현지 사업여건이나 실정과 배치되는 사항 등으로 필요한 경우 또는 운영내칙 개정에 의한 경우 현지법인은 이를 개정한다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 법인차량 사적 사용

감사 기간 중 호주법인에서 운용하였던 차량(총 3대)³⁾의 차량운행일지를 살펴본 결과 아래 [표 1]과 같이 전임 호주법인장 2명⁴⁾이 출장 등의 특별한 근태없이 휴일 사적으로 법인차량을 이용한 것으로 확인되었다.

[표 1] 법인차량(제네시스) 사적 사용 내역

구분	성명	직위	사적사용일	사용일수	운행거리(km)	사적사용 금액(원)
1	◇◆■	□●	2020.10.31.(토)~2020.11.1.(일)	2	39	264,597
			2021.1.29.(금)~2021.1.31.(일)	3	84	394,402
			2021.2.12.(금)~2021.2.14.(일)	3	87	394,831
			2021.2.27.(토)~2021.2.28.(일)	2	62	263,764
			2021.4.2.(금)~2021.4.5.(월)	4	80	520,830
			합 계	14	352	1,838,424
2	◆◁♠	□●	2022.4.30.(토)~2022.5.1.(일)	2	52	275,007
			2023.12.30.(토)~2024.1.1.(월)	3	735	424,424
			합 계	5	787	699,431

※ 사적 사용금액은 년도별 호주 평균 유가 및 물가상승률을 고려한 렌트비의 합으로 산출함

3) 도요타 랜드크루저 프라도 2대('21.3., '22.9 매각), 제네시스DH 1대('25.3. 매각)

4) ◇◆■(1직급, '18.7.16.~'22.1.4., '23.3.31.부 퇴직), ◆◁♠(1직급, '21.12.29.~'24.1.2., '25.3.31.부 퇴직)

특히  의 휴일 법인차량 사적사용 5일 중 3일('23.12.30.~ '24.1.1.)은
공직자의 이해충돌방지법 시행일('22.5.19.) 이후로 확인되었으나,

“해외법인이 이해충돌방지법 제2조 제1호 소정의 공공기관에 해당하지 아니
하는 한 그 주체가 공직자⁵⁾라 하더라도 공용물의 사적 사용에 해당하지 않는다”⁶⁾는
자문에 의거 공공기관 물품 등의 사적 사용수익 금지를 명시한 이해충돌방지법
제13조의 적용 및 제28조에 따른 과태료 부과는 어려울 것으로 판단된다.

그러나 과태료 재판에 있어서 법령의 엄격한 해석에 따라 불가벌적 행위로
취급하였다고 하여 우리회사가 설립·운영하는 해외법인에 파견된 소속 임직원
(공직자)이 법인의 물품을 사적 사용·수익하는 것을 허용하거나 면책하는 취지라고
볼 수는 없으므로,

비록  ,  이 퇴직자이나 법인차량 사적사용 시점의 사내 규정⁷⁾
및 이해충돌방지법에 근거하여 비용 회수 및 신분상 조치 등 그 책임을 물을
필요가 있다.

나. 해외법인 내부규정 통합 필요

호주법인은 「호주법인 운영내칙(이하 내칙)」 및 그 하부규정인 「호주법인
운영내칙 세부기준(이하 세부기준)」을 운용하고 있으나, 내칙은 최근 2년

5) 이해충돌방지법상 공공기관의 장과 그 임직원은 공직자로 정의

6) 법무실 법률자문1팀 자문('25.4.29.)

7) 임직원행동강령('22.1.26) 제20조(공용재산의 사적사용 수익 금지)

주기로 정기적으로 개정되고 있는 반면 내칙의 하부규정인 세부기준은 2020.

3. 11. 이후 최근 5년간 개정이 이루어지지 않은 것으로 확인되었다.

이에 내칙 개정 이후에도 관련 세부기준이 이를 반영하지 않아 아래 [표 2]와 같이 상위 규정과 하위 기준 간 불일치가 발생하였고, 이는 제·개정의 체계적 연계 부족 및 법인의 운영과 규정간 괴리 가능성을 내포하고 있는 것으로 보인다.

[표 2] 호주법인 운영내칙 및 세부기준의 불일치 내역

구분	운영내칙	운영내칙 세부기준
1	주관부서는 <u>해외법인 및 해외법인 근무자에 대한 지원 및 관리를 주관하는 공사 본부 내 부서(처, 실)를 말한다.</u>	주관부서는 <u>현지법인 및 해외근무직원</u> 에 대한 지원 및 관리를 주관하는 <u>공사 해외사업본부 해외사업관리처</u> 를 말한다.
2	해외법인은 파견 직원에 대하여 <u>현지부임시 차량구입비를 대부할 수 있으며 대부금 상환 시 원금과 이자를 함께 수취한다.</u>	현지법인은 파견 직원에 대하여 <u>차량구입비를 무이자</u> 로 대부할 수 있으며, 한도액은 A\$15,000 이내로 한다.
3	-	직원은 <u>출퇴근</u> 으로 법인차량 사용이 불가하나, <u>오후 9시 이후 등 범죄노출 위험이 있을 경우</u> 법인차량을 <u>출퇴근</u> 으로 사용할 수 있다.

※ 차량구입비의 이자는 월별 호주 기준금리(RBA Base Interest Rate, 2025.4월 현재 : 4.1%) 적용

※※ 직원 법인차량 출퇴근 사용의 경우 호주(시드니) 치안 및 교통(지하철, 버스 등)을 고려하여 현실화 필요

규정 간 상이한 내용으로 인해 구성원의 혼선 및 업무처리의 비효율이 발생할 가능성이 있고, 우리회사에서 운영중인 해외법인(총 18개)⁸⁾ 중 운영내칙 외 별도의 운영내칙 세부기준을 운영하고 있는 법인은 호주와 멕시코(노르페, 오루스)

8) 베트남 응이손, 베트남 봉양2, UAE 슈웨이햇, 미국 캘리포니아, 괌 망길라오, 요르단 알카트리나, 요르단 압만, 요르단 푸제이즈, 사우디 라빅, 사우디 자푸라, 호주, 필리핀, 중국 산서, 중국 내몽고, 일본 치토세, 인도네시아 자바법인, 멕시코 노르페, 멕시코 오루스

법인 세 곳에 불과하므로 특별히 세부기준을 두어야 할 필요성이 없다면 두 규정의 통합을 검토할 필요가 있다.

관계부서 의견

해외사업운영처는 현재 법인 운영내칙과 세부기준을 별도로 운영하고 있는 호주와 멕시코(노르페, 오루스) 법인에 대하여 두 규정의 통합을 검토할 예정이라고 답변하였다.

조치할 사항

해외사업운영처장은 해외법인 운영내칙 및 그 세부기준의 통합을 검토하시기 바라며 (통보), ◇◆■, ◆◁♠의 법인차량 사적사용 금액에 대한 회수를 검토하시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	시 정 1 통 보 1	회 수 [2,537,000원]*	-	해외사업운영처 호주법인	해외사업운영처

* 사적사용 금액 산출 내역(제네시스 연비 9KM/ℓ, 원단위 절사)

구분	성명	유류비		렌트비	
		계산식	계	계산식	계
1	◇◆■	거리 39km / 연비 9km/ℓ × 평균 유가 A\$ 11.246 × 환율 890원	4,717원	A\$ 146 × 2일 × 환율 890원	259,880원
		거리 84km / 연비 9km/ℓ × 평균 유가 A\$ 1.6436 × 환율 858.89원	13,055원	A\$ 148 × 3일 × 환율 858.89원	381,347원
		거리 87km / 연비 9km/ℓ × 평균 유가 A\$ 1.6436 × 환율 858.89원	13,484원	A\$ 148 × 3일 × 환율 858.89원	381,347원
		거리 62km / 연비 9km/ℓ × 평균 유가 A\$ 1.6436 × 환율 858.89원	9,533원	A\$ 148 × 2일 × 환율 858.89원	254,231원
		거리 80km / 연비 9km/ℓ × 평균 유가 A\$ 1.6436 × 환율 858.89원	12,368원	A\$ 148 × 4일 × 환율 858.89원	508,462원
			53,157원		1,785,267원
		1,838,424원			
2	◆◁♠	거리 52km / 연비 9km/ℓ × 평균 유가 A\$ 1.7756 × 환율 870원	8,787원	A\$ 153 × 2일 × 환율 870원	266,220원
		거리 52km / 연비 9km/ℓ × 평균 유가 A\$ 1.7756 × 환율 880원	135,784원	A\$ 164 × 3일 × 환율 880원	288,640원
			144,571원		554,860원
		699,431원			